Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1.	Nama lengkap	:	Katherina Restu Aryani Binti Sutrino;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun / 11 Juni 1996;
4.	Jenis kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Poncol Jaya II RT.003/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau Kontrakan Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2

1.	Nama lengkap	:	Mochamad Dhiffa Prabu Mahendra;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun / 29 April 1994;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jln. Poncol Gg 4 RT. 04 RW. 04 No. 38 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa 1 menghadap didampingi Penasihat Hukum Eva Varida, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) yang beralamat kantor di Alaydrus Building 3Floor Jln. Raya Condet No. 35 Cililitan, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023 ;

Terdakwa 2 menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI dan Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI dan Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun**.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Disita dari Terdakwa 1 berupa :
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
      - 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
      - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.
      - paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram brutto **(disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (terlampir dalam berkas perkara) dan sisanya seberat 48,34 (empat puluh delapan koma tiga empat) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan (terlampir dalam berkas perkara)**

   b. Dista dari Terdakwa 2 berupa :
      - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
      - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.
      - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
      - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CATATAN :

Berat Brutto keseluruhan barangbukti berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (sabu) adalah **51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram**.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

---------- Bahwa **Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI Binti SUTRINO** (selanjutnya disebut **Terdakwa 1**) bersama-bersama dengan **Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA** (selanjutnya disebut **Terdakwa 2**) pada tanggal 12 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB, pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB, pada tanggal 14 November 2022 dan pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kontrakan Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan, di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, di sebuah Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** dengan menggunakan Nomor 085880403304 yang sebelumnya memang telah dikenal oleh **Terdakwa 1** yang merupakan satu tongkrongan di Jembatan Kebalen VI di Jl. Poncol Gg. IV Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat ini Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH sedang berada di Rutan Cipinang Timur. Dan melalui percakapan telepon tersebut, Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram) dan jika berhasil menjualkan maka **Terdakwa 1** akan diberikan Upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menceritakan bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH meminta Terdakwa 1 menjual shabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 membantunya dan Terdakwa 2 bersedia membantu Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH memberitahu bahwa Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa 2 terima dari driver Gojek.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 2** menyerahkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada **Terdakwa 1** yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing berisi 5 (lima) gram yang dipisah/dibagi/dipecah di rumah **Terdakwa 2** dengan menggunakan Timbangan Elektrik milik **Terdakwa 2**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya setelah memecah Narkotika tersebut menjadi 6 paket, **Terdakwa 1** menyimpan Narkotika tersebut dikontrakannya yang beralamat di Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB **Terdakwa 1** mendapatkan perintah dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 1** pada tanggal 14 November 2022 dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa 1** melaporkan kepada kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada **Terdakwa 2**.
- Bahwa **Terdakwa 1** juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara **Terdakwa 1** dan Sdr. MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** kembali untuk menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram) dan Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB oleh saksi MUHAMMAD FARHAN dan saksi DWI YULIANTO (keduanya adalah anggota Diresnarkoba polda Metro Jaya) beserta Tim yang telah melukan penyelidikan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH melalui AMAT dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
  - 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

  Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
  - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5449/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 atas barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A s.d. D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2522 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF.
    - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8251 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF..

  Yang disita dari KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI bersama Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-------- Perbuatan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI bersama Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---------- Bahwa **Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI Binti SUTRINO** (selanjutnya disebut **Terdakwa 1**) bersama-bersama dengan **Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA** (selanjutnya disebut **Terdakwa 2**) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kontrakan Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.15 WIB oleh saksi MUHAMMAD FARHAN dan saksi DWI YULIANTO (keduanya adalah anggota Diresnarkoba polda Metro Jaya) beserta Tim yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
  - 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.

  Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.
- Selanjutnya 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram yang dikirm oleh AMAT atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH yang sedang menjalani hukuman di penjara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5449/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A s.d. D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2522 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8251 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF.

Yang disita dari KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI bersama Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-------- Perbuatan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI bersama Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI YULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa berawal dari sebuah informasi Masyarakat yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya bahwa ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sering mengedarkan Narkotika Jenis SABU yang setelah diketahui bernama KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA, keduanya sering terlihat di Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN bersama Tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut,
- Bahwa pada hari Sabtu 26 November 2022, sekitar jam 23.15 wib di Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan terlihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh orang yang memberikan informasi.
- Bahwa selanjutnya saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN bersama Tim mendatangi kedua orang tersebut dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode C yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi berikut Simcard yang diakui kepemilikannya oleh KATHERINA RESTU ARYANI, selain itu di tempat kejadian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing – masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard, yang diakui kepemilikannya oleh MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA.
- Bahwa kemudian keduanya dilakukan interogasi dan KATHERINA RESTU ARYANI memberitahu bahwa mereka sedang menunggu paket berupa SABU lainnya yang akan datang sebanyak 50 (lima puluh) gram ke Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN beserta Tim menunggu sampai paket berupa SABU sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut datang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Ojek Online mengantar paket dan diterima oleh KATHERINA RESTU ARYANI kemudian dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA di dalam paket berupa tas paper Bag warna merah muda terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi dari KATHERINA RESTU ARYANI bahwa SABU tersebut didapat dari MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA akan membantu KATHERINA RESTU ARYANI menerima, mengambil, menimbang dan menjualkan SABU dari MUHAMMAD ZULTIANSYAH dengan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MUHAMAD FARHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa berawal dari sebuah informasi Masyarakat yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya bahwa ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sering mengedarkan Narkotika Jenis SABU yang setelah diketahui bernama KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA, keduanya sering terlihat di Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN bersama Tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu 26 November 2022, sekitar jam 23.15 wib di Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan terlihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh orang yang memberikan informasi.
- Bahwa selanjutnya saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN bersama Tim mendatangi kedua orang tersebut dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode C yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi berikut Simcard yang diakui kepemilikannya oleh KATHERINA RESTU ARYANI, selain itu di tempat kejadian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing – masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard, yang diakui kepemilikannya oleh MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA.
- Bahwa kemudian keduanya dilakukan interogasi dan KATHERINA RESTU ARYANI memberitahu bahwa mereka sedang menunggu paket berupa SABU lainnya yang akan datang sebanyak 50 (lima puluh) gram ke Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi DWI YULIANTO dan saksi MUHAMAD FARHAN beserta Tim menunggu sampai paket berupa SABU sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut datang.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Ojek Online mengantar paket dan diterima oleh KATHERINA RESTU ARYANI kemudian dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh KATHERINA RESTU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA di dalam paket berupa tas paper Bag warna merah muda terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi dari KATHERINA RESTU ARYANI bahwa SABU tersebut didapat dari MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA akan membantu KATHERINA RESTU ARYANI menerima, mengambil, menimbang dan menjualkan SABU dari MUHAMMAD ZULTIANSYAH dengan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD ZULTIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa gram pada tanggal 12 November 2022, saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat 30 (tiga puluh) kepada KATHERINA RESTU ARYANI.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi KATHERINA RESTU ARYANI mengatakan bahwa ada shabu 30 (tiga puluh) gram kemudian saksi menyakan apakah KATHERINA RESTU ARYANI mau untuk mengambil shabu seberat 30 (tiga puluh gram tersebut, dan KATHERINA RESTU ARYANI mengatakan bahwa mau untuk mengambil shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. AMAT dan meminta untuk mengirimkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut ke alamat Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang sebelumnya telah diberikan oleh KATHERINA RESTU ARYANI dan dengan nama penerima JON, kemudian Sdr. AMAT mengirimkan melalui aplikasi Gojek, dan Sdr. AMAT mengirimkan link perjalanan gokel tersebut, kemudian Link tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi kerim ke KATHERINA RESTU ARYANI, kemudian sekitar jam 20.00 wib KATHERINA RESTU ARYANI menghubungi saksi bahwa paket shabu tersebut sudah diterima oleh KATHERINA RESTU ARYANI.

- Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB KATHERINA RESTU ARYANI mendapatkan perintah dari saksi untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan
- Bahwa pada tanggal 14 November 2022 KATHERINA RESTU ARYANI dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut KATHERINA RESTU ARYANI melaporkan kepada kepada saksi MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan KATHERINA RESTU ARYANI menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa KATHERINA RESTU ARYANI juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara KATHERINA RESTU ARYANI dan saksi MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.
- Benar pada tanggal 26 November 2022 saksi menghubungi KATHERINA RESTU ARYANI menanyakan bahwa narkotika jenis shabu 30 (tiga puluh) gram yang sebelumnya dikirim apakah masih ada, kemudian KATHERINA RESTU ARYANI mengatakan bahwa masih sisa sedikit, lalu saksi menawarkan apakah apakah mau dikirim shabu kembali, kemudian KATHERINA RESTU ARYANI mengatakan mau menerima shabu tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa akan mengirim shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. AMAT dan meminta untuk mengirimkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut ke alamat Jalan Poncol Gg IV No.38 RT.004 RW.004 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang sebelumnya telah diberikan oleh KATHERINA RESTU ARYANI dan dengan nama penerima JON, kemudian Sdr. AMAT mengirimkan melalui aplikasi Gojek, dan Sdr. AMAT mengirimkan link perjalanan gokel tersebut, kemudian Link tersebut saksi kerim ke KATHERINA RESTU ARYANI, namun setelah itu sudah tidak ada kabar lagi dari KATHERINA.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **1** KATHERINA RESTU ARYANI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** dengan menggunakan Nomor 085880403304 yang sebelumnya memang telah dikenal oleh **Terdakwa 1** yang merupakan satu tongkrongan di Jembatan Kebalen VI di Jl. Poncol Gg. IV Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dan melalui percakapan telepon tersebut, Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram) dan jika berhasil menjualkan maka **Terdakwa 1** akan diberikan Upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menceritakan bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH meminta Terdakwa 1 menjual shabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 membantunya dan Terdakwa 2 bersedia membantu Terdakwa 2.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH memberitahu bahwa Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH mengirimkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 20.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa 2 terima dari driver Gojek.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 2** menyerahkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada **Terdakwa 1** yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing berisi 5 (lima) gram yang dipisah/dibagi/dipecah di rumah **Terdakwa 2** dengan menggunakan Timbangan Elektrik milik **Terdakwa 2**.
- Bahwa selanjutnya setelah memecah Narkotika tersebut menjadi 6 paket, **Terdakwa 1** menyimpan Narkotika tersebut dikontrakannya yang beralamat di Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB **Terdakwa 1** mendapatkan perintah dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 1** pada tanggal 14 November 2022 dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa 1** melaporkan kepada kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada **Terdakwa 2**.
- Bahwa **Terdakwa 1** juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara **Terdakwa 1** dan Sdr. MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** kembali untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram) dan Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH mengirimkan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB tiba-tiba dihampiri oleh polisi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
    - 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

    Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
    - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
    - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
    - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket berupa paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram yang dikirm oleh AMAT untuk **Terdakwa 1** atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan di dalam paket berupa tas paper Bag warna merah muda terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Terdakwa **2** MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menceritakan bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH meminta Terdakwa 1 menjual shabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 membantunya dan Terdakwa 2 bersedia membantu Terdakwa 2.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH memberitahu bahwa Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH mengirimkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa 2 terima dari driver Gojek.
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 2** menyerahkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada **Terdakwa 1** yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing berisi 5 (lima) gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipisah/dibagi/dipecah di rumah **Terdakwa 2** dengan menggunakan Timbangan Elektrik milik **Terdakwa 2**.

- Bahwa selanjutnya setelah memecah Narkotika tersebut menjadi 6 paket, **Terdakwa 1** menyimpan Narkotika tersebut dikontrakannya yang beralamat di Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB **Terdakwa 1** mendapatkan perintah dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 1** pada tanggal 14 November 2022 dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa 1** melaporkan kepada kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada **Terdakwa 2**.
- Bahwa **Terdakwa 1** juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara **Terdakwa 1** dan Sdr. MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** kembali untuk menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram) dan Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH mengirimkan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB tiba-tiba dihampiri oleh polisi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
    - 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

    Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
    - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
    - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
    - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.
- Bahwa 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket berupa paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram yang dikirm oleh AMAT untuk **Terdakwa 1** atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan di dalam paket berupa tas paper Bag warna merah muda terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
5. 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.
7. paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram brutto **(disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (terlampir dalam berkas perkara) dan sisanya seberat 48,34 (empat puluh delapan koma tiga empat) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan (terlampir dalam berkas perkara)**
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
9. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.
10. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
11. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5449/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A s.d. D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2522 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih hasil penyisihan dengan berat netto 1,8251 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF..

Yang disita dari KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.15 WIB oleh saksi MUHAMMAD FARHAN dan saksi DWI YULIANTO (keduanya adalah anggota Diresnarkoba polda Metro Jaya) beserta Tim yang telah melukan penyelidikan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH melalui AMAT dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** dengan menggunakan Nomor 085880403304 yang sebelumnya memang telah dikenal oleh **Terdakwa 1** yang merupakan satu tongkrongan di Jembatan Kebalen VI di Jl. Poncol Gg. IV Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat ini Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH sedang berada di Rutan Cipinang Timur. Dan melalui percakapan telepon tersebut, Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram) dan jika berhasil menjualkan maka **Terdakwa 1** akan diberikan Upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menceritakan bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH meminta Terdakwa 1 menjual shabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 membantunya dan Terdakwa 2 bersedia membantu Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH memberitahu bahwa Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa 2 terima dari driver Gojek;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 2** menyerahkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada **Terdakwa 1** yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing berisi 5 (lima) gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipisah/dibagi/dipecah di rumah **Terdakwa 2** dengan menggunakan Timbangan Elektrik milik **Terdakwa 2**.

- Bahwa selanjutnya setelah memecah Narkotika tersebut menjadi 6 paket, **Terdakwa 1** menyimpan Narkotika tersebut dikontrakannya yang beralamat di Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB **Terdakwa 1** mendapatkan perintah dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa 1** pada tanggal 14 November 2022 dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa 1** melaporkan kepada kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan menerima upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada **Terdakwa 2**.
- Bahwa **Terdakwa 1** juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara **Terdakwa 1** dan Sdr. MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** kembali untuk menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram) dan Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa Selanjutnya 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket berupa paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram yang dikirm oleh AMAT untuk **Terdakwa 1** atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI dan Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 23.15 WIB oleh saksi MUHAMMAD FARHAN dan saksi DWI YULIANTO (keduanya adalah anggota Diresnarkoba polda Metro Jaya) beserta Tim yang telah melukan penyelidikan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH melalui AMAT dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap saksi MUHAMMAD FARHAN dan saksi DWI YULIANTO (keduanya adalah anggota Diresnarkoba polda Metro Jaya) beserta Tim yang telah melukan penyelidikan sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu driver Gojek yang mengantarkan shabu seberat 50 (lima puluh) dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH melalui AMAT dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan dan disita barangbukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.-

Sedangkan dari Terdakwa 2 ditemukan dan dilakukan penyitaan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam.-
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.-
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.-
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya pada tanggal 12 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** dengan menggunakan Nomor 085880403304 yang sebelumnya memang telah dikenal oleh **Terdakwa 1** yang merupakan satu tongkrongan di Jembatan Kebalen VI di Jl. Poncol Gg. IV Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat ini Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH sedang berada di Rutan Cipinang Timur. Dan melalui percakapan telepon tersebut, Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 30 (tiga puluh) gram) dan jika berhasil menjualkan maka **Terdakwa 1** akan diberikan Upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan menceritakan bahwa Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH meminta Terdakwa 1 menjual shabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 membantunya dan Terdakwa 2 bersedia membantu Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 1 menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH memberitahu bahwa Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa 2 terima dari driver Gojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa 2** menyerahkan paket shabu seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut kepada **Terdakwa 1** yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket yang masing-masing berisi 5 (lima) gram yang dipisah/dibagi/dipecah di rumah **Terdakwa 2** dengan menggunakan Timbangan Elektrik milik **Terdakwa 2**.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memecah Narkotika tersebut menjadi 6 paket, **Terdakwa 1** menyimpan Narkotika tersebut dikontrakannya yang beralamat di Jl. Poncol Jaya GG. III RT.005/004 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB **Terdakwa 1** mendapatkan perintah dari Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau 1 paket di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 Paket lainnya Terdakwa tempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa 1** pada tanggal 14 November 2022 dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH untuk menempelkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang masing-masing paket berisi 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot yang berada di dekat Kantor Pos di Jl. Tendean Barat Jakarta Selatan, 1 (satu) paket yang berisi 5 gram Narkotika jenis shabu ditempel di sebuah Pot depan Gedung Cyber yang berada di Jl. Tendean Jakarta Selatan dan 2 (dua) paket shabu masing-masing berisi 5 (lima) gram shabu ditempel di sebuat Pot tanaman yang berada di dekat halte yang berada di Jl. Blok S Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah berhasil menempel Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa 1** melaporkan kepada kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH dan menerima upah sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada **Terdakwa 2**.

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** juga mendapatkan Sisa Narkotika jenis shabu dari jumlah 30 (tiga puluh) gram tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dibagi antara **Terdakwa 1** dan Sdr. MOHAMMAD ZULTIANSYAH masing-masing sebanyak 1 gram.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi **Terdakwa 1** kembali untuk menawarkan kepada Terdakwa 1 untuk mengambil dan menjualkan Narkotika jenis Shabu seberat 50 (lima puluh) gram) dan Terdakwa 1 bersedia untuk mengambil dan menjualkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dan memberikan alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang merupakan alamat Terdakwa 2 kepada Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH. Sehingga Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH menghubungi temannya yang bernama AMAT dan memintanya untuk mengirimkan paket shabu seberat 50 (lima puluh) gram via Gojek ke alamat Jl. Poncol Gg. IV No. 38 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Selanjutnya 30 menit kemudian datang Gojek membawa Paket berupa paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram yang dikirm oleh AMAT untuk **Terdakwa 1** atas perintah Sdr. MUHAMMAD ZULTIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5449/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A s.d. D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2522 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih hasil penyisihan dengan berat netto 1,8251 gram, diberi nomor barang bukti 3551/2022/NF..

Yang disita dari KATHERINA RESTU ARYANI dan MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

a. Disita dari Terdakwa 1 berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.
- paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram brutto **(disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (terlampir dalam berkas perkara) dan sisanya seberat 48,34 (empat puluh delapan koma tiga empat) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan (terlampir dalam berkas perkara)**

b. Dista dari Terdakwa 2 berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard

CATATAN :

Berat Brutto keseluruhan barangbukti berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (sabu) adalah **51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram**.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KATHERINA RESTU ARYANI dan Terdakwa 2. MOCHAMAD DHIFFA PRABU MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan masing-masing denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Disita dari Terdakwa 1 berupa :
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.-
      - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 1 (Satu) buah Timbangan Elektrik; dan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi berikut Simcard.
- paper bag warna merah muda yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 50,34 gram brutto **(disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (terlampir dalam berkas perkara) dan sisanya seberat 48,34 (empat puluh delapan koma tiga empat) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan (terlampir dalam berkas perkara)**

b. Dista dari Terdakwa 2 berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing didalamnya berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG berikut Simcard

CATATAN :

Berat Brutto keseluruhan barangbukti berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (sabu) adalah **51,26 (lima puluh satu koma dua enam) gram**.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Abu Hanifah, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abu Hanifah, S.H., M.H	Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, SH.MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)